

格式条款之争

Battle of Forms | 法律英语中文学习指南

两家公司都愿意买卖同一批货物，却各自发来一份附有不同条件的文件。到底采用谁的条件？这就是 battle of forms，通常称为“格式之争”或“格式条款之争”。它不是实际的争斗，而是合同成立过程中对不同条款的选择问题。

本指南为没有法律基础的英语专业学生编写，以英国合同法为背景。核心问题是：双方究竟同意了哪些条件？不能只看谁最后发了一封邮件或一张表格。

1 先理解合同和条款

Contract（合同）是法律认可其约束力的协议。Term（条款）是协议中的一项规则。例如“收货后14天内付款”就是付款条款。Terms and conditions 指这项交易的各项条件。

Offer（要约）是明确提出交易条件，并表示对方有效接受后自己愿意受约束。Acceptance（承诺）是在不改变条件的情况下接受要约。Counter-offer（反要约）则提出不同的条件，通常也拒绝了原来的要约。

例子：“这张桌子100英镑卖给你”可能是要约；“我同意付100英镑”可能是承诺；“我只愿意付80英镑”则是反要约。合同成立还需考虑对价、建立法律关系的意图等要求。

2 为什么会有两套条件

企业经常重复进行交易，不想每次重新写全部规则，因此使用 standard form（标准格式文件），附上自己的 standard terms（格式条款）。卖方希望采用销售条件，买方希望采用采购条件。发出自己的格式文件，并不自动使其中每一条都约束对方。

常见文件	通常有什么作用
Quotation 报价单	列出卖方提出的价格，也可能附上销售条件。
Purchase order 采购订单	写明买方想买什么，也可能附上采购条件。
Acknowledgement 确认回复	可能只是确认收到，也可能表示接受；必须看具体措辞。

设想卖方要求14天内付款，买方要求60天内付款。双方可能已经同意买什么，但同一笔付款不能同时按这两个不同期限执行。法院需要判断哪套条件真正被接受。

从反要约到承诺

3 按顺序读文件

假设供应商向大学出售实验设备，双方之前没有约定适用于后续交易的一般条件。他们交换如下文件。

步骤	文件内容	通常怎样理解
1	供应商报价2,000英镑，要求14天内付款。	提出供应商的交易条件。
2	大学下订单，但要求60天内付款。	改变付款期限，构成反要约。
3	供应商签署回复，明确接受大学订单及其条件。	接受大学的反要约。

按这些假设事实，供应商接受了60天付款条件。虽然最后一份回复由供应商发出，但回复的内容恰恰是接受大学的条件。

4 last shot 到底是什么意思

Last shot (“最后一枪”) 是比喻。在传统分析中，它指合同成立前最后提出、并被另一方接受的一套条件。接受可以通过明确文字作出，也可能从交货等行为中推断，但必须结合情境。

不要记成“最后一个文件永远获胜”。交货也不总是接受订单中的全部条件；还要检查此前的约定，以及双方实际表达了什么。

5 Butler 案 卖方能不能加价

Butler Machine Tool Co Ltd v Ex-Cell-O Corp (England) Ltd [1979] 1 WLR 401。Butler 是卖方，Ex-Cell-O 是买方。判例报告年份为1979，裁判发生于1977。

事实：Butler 的报价单含有 price variation clause（价格调整条款），允许成本增加时提高价格。买方订单采用自己的条件，没有这项条款。卖方签署并寄回确认单，表示接受买方订单中的条件。

法院的问题：卖方后来能否根据最初报价单中的条款，要求买方另付增加的价款？

判决与结果：不能。上诉法院认定合同采用买方条件。卖方附信虽提到原报价，但没有重新纳入原格式条款。Ex-Cell-O 上诉成功，Butler 不能依自己的价格调整条款收取额外价款。买方赢得了这项争议。

学习要点：先问“这份签署回复接受了什么”，再问“是谁最后发出文件”。在本案中，最后回复的人接受了对方的条件。

较早同意的条件仍可能有效

6 长期交易中的一般条件

有些企业在具体订单之前，就先约定以后交易的一般规则，并规定如何修改。这种较早的约定可能继续适用于后续采购。分析后来的文件之前，应先读这些已有条件。

7 TRW v Panasonic

[2021] EWCA Civ 1558 | 英国上诉法院

事实：TRW 向 Panasonic 购买电子元件。2011年，TRW 签署客户档案文件（customer file），确认 Panasonic 的一般条件。这些条件旨在适用于双方的业务关系，并规定相关争议由德国汉堡法院审理。

后来的采购订单引用了 TRW 自己的条件。TRW 声称元件存在缺陷，并在英国起诉。Panasonic 则认为案件应当由汉堡法院审理。

法院的问题：后来的买方订单条件是否已经替代了此前同意的条件？

判决与结果：TRW 上诉被驳回。Panasonic 在管辖权争议中胜诉，汉堡法院对这项请求有专属管辖权。Panasonic 的条件要求以明确书面确认接受不同买方条件，并规定不加保留地交货本身不使冲突的买方条件生效。

这个结果不表示法院已经认定元件没有缺陷，也不表示已经解决赔偿问题。法院在这里处理的是应由哪里审理案件。

学习要点：较早同意的规则可以继续约束后续订单。有人把这种结果称为 first shot（“第一枪”）获胜，但并不是第一个发出的文件自动有效。关键在于此前真正达成了什么约定。

8 jurisdiction 与 governing law

Jurisdiction（管辖权）指法院审理争议的权限。Jurisdiction clause（管辖条款）约定争议由哪个或哪些法院审理。Exclusive jurisdiction（专属管辖）意味着对约定范围内的争议，只选择指定法院。

Governing law（准据法）回答另一问题：用哪个法律体系的规则判断合同？“去哪里打官司”和“适用什么法律”是两个不同问题。

9 把两个案例联系起来

Butler 案中，签署回复接受了买方的新条件；TRW 案中，较早签署确认的条件继续适用于后续交易。共同方法都是找出双方真正同意的规则，而不是机械地数文件先后。

分析方法与法律英语练习

10 五步阅读法

第一步：检查是否存在适用于后续订单的较早约定。

第二步：把报价单、订单、确认回复和相关信件按时间排列。

第三步：找出具体冲突，例如14天付款与60天付款。

第四步：从文字、签署和行为中寻找接受；沉默本身一般不等于接受。

第五步：说明哪些条件被同意，并给出理由。

11 核心词汇

英文术语	理解要点
Standard terms	企业在多次交易中重复使用的格式条款。
Counter-offer	反要约：改变原条件，提出新的交易提议。
Acknowledgement	确认回复：可能确认收到，也可能接受订单。
Price variation clause	价格调整条款：允许在指定情形下调整价格。
Jurisdiction clause	管辖条款：确定争议应由哪个或哪些法院审理。
Prevail	在所讨论的问题中适用或取得优先地位。

12 自测

1. 为什么企业使用标准格式文件？
2. 卖方要求14天付款，买方只按60天付款条件订购。买方接受了原条件吗？
3. Butler 为什么不能依最初的价格调整条款加价？
4. Panasonic 胜诉仅仅因为它的文件最早发出吗？
5. 管辖权裁判能否说明元件是否存在缺陷？

参考答案

1. 为了节省反复起草条件的工作。
2. 没有，买方改变了条件并提出反要约。
3. 卖方接受了不含该条款的买方条件。
4. 不是，此前签署确认的条件适用于后续交易，并限制被买方条件替代。
5. 不能，它处理的是由哪个法院审理请求。

英语答题句：The buyer's terms apply because the seller expressly accepted them.

买方条件适用，因为卖方明确接受了这些条件。

来源

依据所提供的 Battle of Forms Contract Law 转录稿和英文学习指南重新组织。示例为英国法的简化教学情境。

Butler Machine Tool Co Ltd v Ex-Cell-O Corp (England) Ltd [1979] 1 WLR 401。判决摘录。

TRW Ltd v Panasonic Industry Europe GmbH and another [2021] EWCA Civ 1558。官方案件记录；判决文本。